

1500138-62.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... da pena. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Recurso da Defesa - Preliminar de ausência de apreensão e perícia do objeto material - Inadmissibilidade - "A materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima - Igualmente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500138-62.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500138-62.2022.8.26.0537 2022/000127

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS FRANCISCO DOS SANTOS e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Vistos.

VINICIUS FRANCISCO DOS SANTOS, qualificado às fls. 24, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 17 de janeiro de 2022, por volta das 05h25min, na Avenida Doutor Ulisses Guimarães, altura do nº 500, Conceição, nesta cidade e Comarca de Diadema, agindo em concurso e unidade de desígnios com ICARO BARBOSA, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si o veículo Renault/Sandero, placa EJE-3691, e um aparelho celular marca Apple, pertencente à vítima Eduardo Castro de Souza.

Considerando o Provimento CSM nº 2.646 editado em 13/01/2022, em especial o art. 8º, §1º, que dispensou a realização das audiências de custódia, em caráter excepcional, como forma de reduzir a disseminação do Covid-19, deixou-se de realizar a audiência prevista no artigo 310, caput, do CPP (com a redação dada pela Lei nº 13.964/19) e passou-se a analisar o auto de prisão em flagrante, oportunidade em que se converteu a prisão em flagrante do réu em prisão preventiva (decisão de fls. 44/47).

A denúncia foi recebida em 01 de fevereiro de 2022 (fls. 60/61), oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva do réu.

O réu foi citado (fls. 71) e, às fls. 75/76, respondeu à acusação, alegando que os fatos não ocorreram da forma descrita na inicial acusatória, arrolando, ainda, as mesmas testemunhas indicadas na denúncia.

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 77/78), designou-se audiência de instrução, debates e julgamento telepresencial para o dia 17/05/2022, às 13h30min (despacho de fls. 81/82).

Realizou-se nesta data a audiência de instrução, debates e julgamento, por meio de teleaudiência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, ocasião em que foram ouvidas a vítima, uma testemunha e interrogado o réu, prosseguindo-se com os debates orais entre as partes. Homologou-se a desistência da oitiva da testemunha Jefferson Aparecido Luiz de Santana.

Em alegações finais, resumidamente, a D. Representante do Ministério Público requereu a procedência do pedido, eis que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas, indicando inclusive que a vítima afirmou que o réu estava armado, o que prova o uso da arma de fogo, bem como que a vítima reconheceu o réu em sede judicial. No tocante à dosimetria, pugnou ainda pela aplicação da pena-base no mínimo legal, com regime fechado para início de cumprimento de pena, ante o uso de arma de fogo na prática delitiva.

Já a D. Defesa, em suma, pleiteou a absolvição do réu ante à fragilidade da prova, requerendo, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, eis que a arma não foi apreendida, tampouco periciada, a fixação de regime inicial de cumprimento da pena diverso do fechado, o reconhecimento da tentativa, eis que o réu não consumou o delito, a aplicação da detração e reconhecimento do direito do réu de apelar em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais. Ausentes nulidades a sanar ou preliminares a analisar, passo ao mérito.

O conjunto probatório constante dos autos demonstra a veracidade dos fatos narrados na denúncia, com a necessária segurança e certeza, para que seja julgado procedente o pedido condenatório.

A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/13), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 16/17), pelo auto de avaliação (fls. 19/20) e pela prova oral.

Também a autoria restou devidamente comprovada. Senão vejamos.

Interrogado em Juízo, o réu confessou espontaneamente a autoria dos fatos narrados na inicial acusatória. Relatou que, no dia dos fatos, estava passando juntamente com o filho e a esposa por uma situação difícil, não tendo uma caixa de leite para dar ao filho. Então, o ICARO o chamou para praticar o roubo e acabou indo. Afirmou que não havia arma de fogo, relatando que o ICARO estava com um celular na cintura e não uma arma de fogo. Por fim, afirmou que não conhecia os policiais antes dos fatos, que o celular da vítima estava dentro do carro.

A confissão do réu foi corroborada pela prova

testemunhal. Vejamos:

Com efeito, a vítima Eduardo Castro de Souza narrou que, na data dos fatos em tela, ele estava saindo para trabalhar e tinha acabado de retirar o carro da garagem. Estava dentro do carro com o celular, esperando seu cunhado, quando aparecerem dois rapazes anunciando o roubo: "perdeu", "perdeu", tendo um dos indivíduos roubado o celular e aberto a porta do carro, indicando que um deles estava armado e que por isso ficou sem reação. O indivíduo que foi preso, ora réu, estava com a arma de fogo e o outro conseguiu fugir. O réu correu e foi para o lado do passageiro. Por sua vez, o outro foi para o lado do motorista, saindo ambos com o carro e o celular do depoente. Ademais, informou que alguém viu o roubo e avisou a viatura, que eles também avisaram a viatura que foram atrás e conseguiram pegá-los, pouco tempo depois, cerca de 30 minutos.. Ainda, relatou que viu os indivíduos "dando fuga da polícia". Indagado, informou que soube que encontraram o carro, pois foi até o local que prenderam o réu, ele já estava dentro da viatura. O seu celular foi recuperado, estava com o réu. Fez o reconhecimento do réu na delegacia, informando que o réu era moreno, com aproximadamente 1,80 de altura, reconhecendo-o

mais pelos olhos e pelo modo de pentear o cabelo, não chegando a reparar se ele tinha alguma tatuagem. Por fim, apresentados 03 (três) indivíduos neste ato, reconheceu o réu como sendo o autor dos fatos.

Considere-se, a propósito, que as palavras da vítima em crimes de roubo, que normalmente são praticados na clandestinidade, são de extrema valia, especialmente quando descreve com segurança como se deu a prática criminosa e reconhece, da mesma maneira, o réu como a pessoa que cometeu o delito.

Além disso, o depoimento da vítima foi corroborado pelo testemunho do policial responsável pela prisão em flagrante.

Com efeito, em depoimento bastante seguro, a testemunha Igor Santana de Sousa, policial militar, informou que estava indo atender outra ocorrência quando pedestres que estavam na via avisaram que tinha acabado de ocorrer o roubo de um veículo. Neste momento, passaram pela vítima que disse as características e a cor do veículo momento em que seguiram na direção indicado por ela. Então, duas ruas depois encontraram o veículo, deram ordem de parada, mas os indivíduos empreenderam fuga. Então, após breve acompanhamento, conseguiram deter o réu que estava no lado do passageiro. Quando conseguiram parar o veículo, o motorista fugiu a pé. Além disso, relatou que o réu estava dentro do veículo no momento da abordagem, não se recordando se foi encontrado com o réu algum bem da vítima, não tendo também o réu apresentado versão no momento da abordagem. Por fim, disse que não conhecia o réu antes dos fatos. Ainda, confirmou que o colega de farda era o cabo Jefferson que presenciou todos os fatos.

Cabe ressaltar, nesse passo, que as palavra do policial, que atuou de maneira tão direta, não podem ser relevada ou considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhe depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse sua palavra justamente quando presta contas de sua diligência.

Ademais, nada existe nos autos indicando que a vítima ou os policiais conhecessem o réu ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Aliás, o próprio réu nada falou nesse sentido.

Verifica-se, portanto, que, na data dos fatos em comento, a vítima havia acabado de estacionar o seu veículo na rua, após tirá-lo da garagem, quando o réu e o comparsa dele se aproximaram pela janela do motorista. Ameaçando com arma de fogo, VINICIUS e o comparsa anunciaram o roubo e exigiram que a vítima desembarcasse. Em seguida, o comparsa arrebatou o celular da vítima e assumiu a direção de seu veículo, enquanto VINICIUS, ora réu, entrou pela porta do passageiro. Na sequência, os roubadores empreenderam fuga em poder dos bens subtraídos. Em seguida, informados pela vítima da direção tomada pelos roubadores, policiais militares em diligências avistaram o veículo subtraído nas imediações. Ao visualizá-los, o motorista acelerou em fuga e, após breve perseguição, conseguiram abordar apenas o passageiro VINICIUS, em cujo poder encontraram três celulares, entre os quais o da vítima. Neste ato, a vítima reconheceu o réu sem sombras de dúvidas como o indivíduo que estava armado e se sentou no banco do passageiro.

Nessas condições, a condenação do réu pela prática do crime de roubo é a medida de rigor que se impõe.

Nessa esteira, observo que o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo também ficaram bem demonstrados pela prova oral, não se podendo, portanto, cogitar de afastamento.

Quanto à qualificadora da arma de fogo, ressalto que o fato de não ter sido apreendida e periciada não enseja o afastamento da mencionada majorante, porque a vítima foi uníssona no sentido de que os roubadores estavam armados e não existe motivo nos autos para desacreditar as suas palavras.

Ressalto que, se o depoimento da vítima tem força suficiente para ensejar o reconhecimento da autoria e consequente condenação, com mais razão deve ser aceito para justificar o aumento da pena. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente majorado – Recurso da Defesa – Preliminar de ausência de apreensão e perícia do objeto material – Inadmissibilidade - "A materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da

vítima - Igualmente para a configuração da causa de aumento utilização de arma de fogo, bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que esta não seja apreendida - Preliminar rejeitada. Mérito Absolvição por insuficiência probatória - Improcedência - Os depoimentos da vítima e testemunhas, são suficientes para a comprovação dos fatos descritos na denúncia - Participação de menor importância - Não cabimento - Réu que exerceu participação relevante na empreitada criminosa, já que, juntamente com seus comparsas, serviu de motorista para estes para o sucesso da empreitada criminosa - Afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo - Inviabilidade - Majorante comprovada pelo depoimento da vítima - Para o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, §, 2º, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a demonstração do seu emprego por outro meio de prova - Precedentes STF - Pretendida fixação de regime prisional mãos brando - Inviabilidade - A gravidade dos fatos justificam o regime inicial fechado - Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não se apresenta socialmente recomendável - Recurso defensivo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0015266-60.2017.8.26.0348; Relator Des. Sérgio Ribas; 8ª Câmara. Direito Criminal. Julgamento: 23/10/2019).

Deste modo, não se pode afastar a incidência das referidas causas de aumento. Por fim, impossível acatar a tese defensiva de que o crime não teria se consumado. Para a consumação do delito de roubo desnecessária a posse definitiva, prolongada, mansa ou pacífica da coisa subtraída, podendo haver, inclusive, perseguição policial, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Dessa forma, quem, exaurindo o ato delituoso, vem a ser preso em decorrência de detenção feita por policiais, após breve perseguição, tendo ainda consigo os produtos do crime, no caso, o veículo e o telefone celular da vítima, responde por crime consumado e não apenas pela modalidade tentada conforme ocorreu nestes autos.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o tema sob a sistemática do recurso especial repetitivo, fixou a seguinte tese, aprovando o enunciado de Súmula nº 582, in verbis: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada."

Nessas condições, a condenação do réu pela prática do crime de roubo consumado é a medida de rigor que se impõe.

Passo, então, à dosimetria da pena, de forma individualizada, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do art. 5º, XLVI da CF/88 e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta maus antecedentes (fls. 63/64 e 141). Culpabilidade normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta. Assim, fixo as penas-base no piso legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais do réu.

Na segunda fase, trata-se de réu primário (fls. 63/64 e 141). Verifico a atenuante da confissão espontânea, entretanto a pena já está fixada no mínimo legal. (Súmula 231, STJ).

Na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, exaspero a pena em 1/3 (um terço), nos termos do § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Comprovado, ainda, o emprego de arma de fogo, como já mencionado, aumento a pena na proporção de 2/3 (dois terços), chegando a 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, que torno definitiva, à míngua de outros elementos que tenham o condão de alterá-la.

Deixo de aplicar uma única exasperação da reprimenda, com fulcro no artigo 68, par. único, do CP, em função da gravidade concreta da conduta (roubo praticado por dois

agentes, na via pública, envolvendo subtração de veículo - bem de elevado valor - e com a utilização de arma de fogo) e por entender que configuraria violação ao princípio da proporcionalidade e da individualização das penas. Sobre o tema, a jurisprudência:

"Pois é perfeitamente admissível a aplicação cumulada entre a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo com as demais previstas no art. 157, §2º, do Código Penal, eis que o legislador não fez qualquer ressalva nesse sentido e admitir-se o contrário resultaria em situações injustas para com aquele que comete roubo mediante arma de fogo, mas sem concorrer com qualquer outra circunstância judicial prevista no dispositivo retro mencionado, haja vista que ele seria punido com o mesmo rigor que aquele que pratica a infração penal utilizando revólver e em concurso de agentes, por exemplo. Verifica-se, também que a previsão constante do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, trata-se de mera faculdade do Magistrado, podendo assim, não ser aplicada conforme a necessidade indicada no caso concreto, como se faz no presente, diante da gravidade da conduta dos acusados, a merecer maior rigor na aplicação da lei penal. Se está diante, portanto, ao contrário do alegado pela combativa defesa, de faculdade do Magistrado e não um dever legal." (TJSP; Apelação Criminal 1501387-22.2019.8.26.0224; Rel. Des. FREITAS FILHO; j. 05/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020).

O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, que é o único compatível com o quantum da pena e com a gravidade da conduta concreta: roubo em plena via pública, em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, o que gera grande insegurança social e muitas vezes tem consequências verdadeiramente trágicas. No mais, consigne-se que se mostra inviável a substituição da pena do crime (artigo 44, inciso I do CP), em virtude do quantum de pena aplicado ser superior a quatro anos e porque o crime foi praticado mediante violência. Impossível também a concessão do sursis (artigo 77 do CP), tendo em vista que a pena aplicada é superior a dois anos. Além disso, tais medidas não seriam socialmente recomendáveis e nem suficientes para coibir a prática de novos delitos.

Impossível, ainda, aplicar disposto no art. 387, § 2º, do CPP, pois, embora se possa saber o tempo que o réu permaneceu custodiado, ou seja, desde o flagrante até a presente decisão, não dispõe esta Magistrada de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o réu VINICIUS FRANCISCO DOS SANTOS à pena 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa no valor unitário mínimo legal, por se achar incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, II, do Código Penal. Indefero ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois tal medida é incompatível com o presente decreto condenatório e com o regime fixado para o início do cumprimento da pena.

Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisório e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, observando-se o disposto no art. 4º, §, 9º, "a", da Lei Estadual 11.608/03 e art. 98, §3º, do CPC.

Anoto, por oportuno, que os bens subtraídos foram entregues ao proprietário, conforme o auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 16/17.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados.

Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA